

CONTRACT

de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare Nr.103097 din data de 30.08.2024

Art.1 S.C. Compania de Apă Oltenia S.A., cu sediul în Craiova, str. Brestei nr 133, -, sc. -, et. -, ap. -, județul Dolj, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J16/631999, codul fiscal RO 11400673, codul unic de înregistrare 11400673, contul nr. RO58 UGBI 000 0322010833 RON, deschis la GARANTI BANK Craiova, reprezentată de Alin Ionut Suiu, având funcția de Director General și de Anca Delia Bălăceanu având funcția de Director Economic în calitate de operator, pe de o parte, și

Societatea comerciala SMARTFLIX SRL cu sediul în localitatea, Bucuresti sec.1 Piata Charles de Gaulle nr.3-5 et.2 înmatriculata la Registrul Comerțului cu nr. J40/2000/2024, cod unic de înregistrare 49508576 în calitate de utilizator, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii de alimentare cu apă și de canalizare, cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. II Obiectul contractului

Art.2 (1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și/sau industrială și de canalizare, la adresele/adresa de consum prevăzută/e în anexa nr. 1, în condițiile prevăzute de prezentul contract.

(2) Contractul stabilește relațiile dintre utilizator și operator la punctul de delimitare între rețeaua interioară a utilizatorului aflată pe proprietatea acestuia și rețeaua publică situată pe domeniul public care este constituită de contorul de branșament pentru sistemul de alimentare cu apă, respectiv căminul de record pentru sistemul de canalizare.

(3) Punctul de delimitare între operator și utilizator este căminul de apometru, pentru alimentarea cu apă, și căminul de racord, pentru preluarea la canalizare. Elementele de identificare ale punctului de delimitare sunt cele din anexa nr. 1 la contract.

(4) Prestarea altor activități conexe serviciului, dincolo de punctul de delimitare, vor face obiectul altor contracte de prestări servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala față de prevederile prezentului contract.

Art.3 Prezentul contract s-a încheiat pentru un număr de persoane și operatori economici conform documentației anexate. **Art.4** În anexa nr.2 la contract sunt menționate standardele, normativele, condițiile de calitate privind furnizarea apei, gradul de continuitate, presiunea de serviciu și debitul asigurat, precum și condițiile de acceptare la deversarea în rețelele publice a apelor uzate, valabile la data semnării contractului.

Art.5 (1) Contractul de furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare se încheie între operator și utilizator pe durata nedeterminată.

(2) Rezilierea contractului se poate face la cererea utilizatorului numai dacă achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator.

CAP. III

Drepturile și obligațiile operatorului

Art.6 Operatorul are următoarele drepturi:

- 6.1. sa factureze și sa încaseze lunar contravaloarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare furnizate/prestate conform tarifelor aprobate de autoritatea publica locală;
- 6.2. sa aplice penalități egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen;
- 6.3. sa asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări servicii;
- 6.4. sa inițieze modificarea și completarea contractului de furnizare/prestare a serviciului sau a anexelor acestuia ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiționale;
- 6.5. sa aibă acces la instalațiile de utilizare a apei aflate în folosința sa de pe proprietatea utilizatorului, pentru verificarea respectării prevederilor contractuale, a funcționării, integrității sau pentru debranșare, în caz de neplata sau pericol de avarie a acestora, precum și la contor, dacă se afla pe proprietatea utilizatorului, în vederea citirii, verificării metrologice sau integrității acestuia. Accesul se va efectua în prezenta delegatului împuternicit al utilizatorului;
- 6.6. sa stabilească condițiile tehnice de debranșare și/sau de racordare a utilizatorului la instalațiile aflate în administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reglementărilor elaborate de autoritatea de reglementare competenta;
- 6.7. sa desființeze branșamentele sau racordurile realizate fără obținerea avizelor legale și sa sesizeze autoritățile competente în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradări intenționate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apa și de canalizare;
- 6.8.1 să întrerupă furnizarea apei, numai după 5 zile lucrătoare de la primirea de către utilizator a unei notificări constând în comunicarea scrisă făcută de operator și transmisă prin curier sau prin scrisoare recomandată adresată utilizatorului, în următoarele situații:
 - a) utilizatorul nu achită factura în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadenta;
 - b) utilizatorul nu remediază defecțiunile interioare și prin aceasta prejudiciază alimentarea cu apa a altor utilizatori;
 - c) neachitarea obligațiilor de plata pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcții sau instalații aferente infrastructurii edilitar-urbane a localităților, aflate în administrarea lor;
 - d) împiedicarea delegatului împuternicit al operatorului de a controla instalațiile de utilizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare-înregistrare sau de a remedia defecțiunile la instalațiile administrate de operator, când acestea se afla pe proprietatea utilizatorului;
 - e) branșarea sau racordarea, fără acordul operatorului, la rețele publice sau la instalațiile altui utilizator ori schimbarea, fără acordul operatorului, în cadrul unor lucrări de reparații capitale, reconstruiri, modificări, modernizări sau extinderi, a caracteristicilor tehnice și/sau a parametrilor instalațiilor de utilizare;
 - f) la cererea utilizatorului;
- 6.8.2 Întreruperea furnizării nu exonerează utilizatorul de plata debitului și a penalităților datorate pentru serviciile furnizate de către operator;
- 6.9. sa verifice și sa constate starea instalațiilor interioare ale utilizatorului, care trebuie sa corespundă prescripțiilor tehnice avute în vedere la încheierea contractului de branșament;
- 6.10. sa aplice penalitățile prevăzute de actele normative în vigoare în cazul în care se deversează în rețeaua publica de canalizare ape uzate care depășesc concentrațiile maxime admise pentru impurificatori;
- 6.11. sa suspende contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa în situațiile în care timp de 3 luni de la data întreruperii alimentării cu apa prevăzute la pct. 6.8 lit. a) și/sau b) nu sunt îndeplinite condițiile de reluare a furnizării serviciului. Pentru reluarea serviciului după acest termen, operatorul va factura, pentru toată durata de întrerupere, o cota reprezentând 30% din ultima factura emisa de operator atât pentru apa, cat și pentru canalizare și contravaloarea preluării apelor pluviale la canalizare pentru toată aceasta perioada.
- 6.12. sa limiteze sau sa întrerupă furnizarea serviciului de alimentare cu apa, dar nu mai mult de 24 de ore, în următoarele condiții:
 - a) când este periclitata viața sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
 - b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul de alimentare cu apa;
 - c) pentru executarea unor manevre și lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi;
- 6.13. sa stabilească lucrări de revizii, reparații și de întreținere planificate la rețelele și la instalațiile de distribuție/furnizare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, realizarea lucrărilor se va programa astfel încât perioada și numărul de utilizatori afectați să fie cât mai mica.

Art.7 Operatorul are următoarele obligații:

- 7.1. sa respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare/prestare;

- 7.2. sa respecte prevederile reglementărilor emise de autoritățile de reglementare competente și de autoritățile administrației publice locale;
- 7.3. sa respecte indicatorii de performanță ai serviciului stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea autorității administrației publice locale de dare în administrare;
- 7.4. sa asigure continuitatea serviciului de alimentare cu apa la parametri fizici și calitativi prevăzuți de legislația în vigoare;
- 7.5. sa asigure funcționarea rețelei de canalizare la parametri proiectați;
- 7.6. sa preia apele uzate la parametri prevăzuți de normativele în vigoare;
- 7.7. sa efectueze analiza calitativă a apei furnizate;
- 7.8. sa aducă la cunoștința utilizatorului, cu cel puțin 24 de ore înainte, prin mass-media și prin afișare la utilizator, orice întrerupere în furnizarea apei și/sau în preluarea apelor uzate și meteorice, în cazul unor lucrări de modernizare, reparații și întreținere planificate;
- 7.9. sa ia măsuri pentru remedierea defecțiunilor apărute la instalațiile sale. Constatarea defecțiunilor la rețeaua publică de apa și de canalizare se efectuează în maximum 4 ore de la sesizare, intervenindu-se pentru limitarea pagubelor care se pot produce. Demararea lucrărilor pentru remedierea defecțiunilor constatate se va face în termen de maximum 48 de ore de la constatare. Odată cu demararea lucrărilor se va comunica utilizatorului durata intervenției. Depășirea limitelor de timp prevăzute se poate face, în cazuri justificate, numai prin modificarea autorizației de construire;
- 7.10. pentru întreruperile din culpa operatorului în furnizarea apei și/sau în preluarea apelor uzate și meteorice care depășesc limitele prevăzute în contract, operatorul va suporta despăgubirile datorate utilizatorului. Pentru întreruperile care depășesc 24 de ore, operatorul este obligat să asigure, cu mijloace tehnice proprii, nevoile de apă ale utilizatorului care solicit o astfel de prestație;
- 7.11. sa evacueze, pe cheltuiala sa, apa pătrunsă în curți, case, subsoluri din cauza defecțiunilor la sistemul public de alimentare cu apa și de canalizare; evacuarea apei nu exonerează operatorul de plata unor despăgubiri stabilite în condițiile legii;
- 7.12. sa exploateze, sa întrețină, sa repare și să verifice contoarele instalate la bransamentul fiecărui utilizator. Verificarea periodică se face conform dispozițiilor de metrologie în vigoare și se suportă de către operator. Contoarele instalate la bransamentul fiecărui utilizator, defecte sau suspecte de înregistrări eronate, se demontează de operator și se supun verificării în laboratorul metrologic autorizat. În cazul în care verificarea se face la cererea utilizatorului, în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, atunci cheltuielile de verificare, montare și demontare vor fi suportate astfel: de către operator, dacă sesizarea a fost întemeiată; de către utilizator, dacă sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiată;
- 7.13. sa echipeze, pe cheltuiala sa, cu contoare, bransamentele utilizatorului în punctul de delimitare a instalațiilor, în conformitate cu prevederile legale;
- 7.14. sa schimbe, pe cheltuiala sa, contorul instalat la bransamentul utilizatorului, în cazul în care s-a constatat că este defect, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la constatare. Constatarea defecțiunii se face în termen de cel mult 72 de ore de la sesizare;
- 7.15. sa aduca la cunoștința utilizatorului modificările de tarif și alte informații referitoare la facturare, prin adresă atașată facturii;
- 7.16. în cazul în care cu ocazia citirii se constată deteriorarea contorului sau inundarea căminului de apometru, operatorul va lua măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor constatate, inclusiv sa solicite utilizatorului remedierea defecțiunilor la rețeaua interioară, în cazul în care inundarea căminului se datorează culpei acestuia;
- 7.17. sa nu deterioreze bunurile utilizatorului și sa aducă părțile din construcții legal executate, care aparțin utilizatorului, la starea lor inițială, dacă au fost deteriorate din vina sa;
- 7.18. sa acorde despăgubiri pentru daunele provocate de întreruperi în alimentare, ce au survenit din vina sa, conform prevederilor legale în vigoare;
- 7.19. sa furnizeze utilizatorului informații privind istoricul consumului și eventualele penalități plătite de acesta;
- 7.20. sa anunțe utilizatorul în cazul în care este afectat de limitările sau întreruperile planificate în modul stabilit prin contract și să comunice durata planificată pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreținere și reparații;
- 7.21. sa plătească toate daunele provocate utilizatorului din culpa sa, în special dacă:
- a) nu anunță utilizatorul din timp cu privire la limitările sau la întreruperile programate;
 - b) după întreruperea furnizării apei potabile nu reia furnizarea acesteia în maximum 5 zile lucrătoare după îndeplinirea condițiilor de reluare a furnizării;
- 7.22. sa acorde bonificatii utilizatorului în cazul furnizării/prestării serviciilor sub parametri de calitate și cantitate prevăzuți în contract:
- a) nu livrează apa potabilă în condițiile stabilite în contract;
 - b) nu respecta parametri de calitate pentru apa potabilă furnizată la bransament, conform prevederilor din contract;

7.23. În cazul în care furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare a fost întreruptă pentru neplata, reluarea acesteia se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății; cheltuielile justificate aferente sistării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului se suportă de utilizator.

7.24. 1. La fiecare citire a contorului de branșament, cu excepția cazurilor când citirea se face de la distanță, să lase o înștiințare scrisă din care să reiasă:

- a) data și ora citirii;
- b) indexul contorului;
- c) numele și prenumele cititorului;
- d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii;

2. În cazul în care citirea nu s-a putut efectua din cauza inundării căminului de apometru, operatorul are obligația ca până la data limită de emitere a facturii să:

- a) golească căminul de apă;
- b) citească contorul de apă;
- c) remedieze defecțiunea care a făcut posibilă inundarea căminului;
- d) emită factura pe baza citirii efectuate;

3. În cazul în care operațiile prevăzute la pct.2 conduc, din motive justificate, la emiterea facturii după data de 15 a lunii, se admite emiterea acesteia pe baza unui index estimat, fapt ce va fi obligatoriu menționat în factură, regularizarea efectuându-se în factura următoare.

CAP. IV

Drepturile și obligațiile utilizatorului

Art.8 Utilizatorul are următoarele drepturi:

- 8.1. să utilizeze liber și nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în condițiile prevăzute în contract;
- 8.2. să conteste facturile, în termen de 10 zile calendaristice de la primire, când constată diferențe între consumul facturat și cel realizat;
- 8.3. să beneficieze de reducerea valorii facturii, prin acordarea de bonificații în valoare de 30%/lună din valoarea facturii curente, în următoarele situații:
 - a) nefurnizarea apei conform prevederilor art.7 pct 7.4;
 - b) neanunțarea întreruperilor, conform prevederilor art.7 pct. 7.8, sau depășirea limitelor de timp comunicate;
- 8.4. să primească răspuns, în termen de maximum 30 de zile calendaristice, la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor obligații contractuale;
- 8.5. să racordeze în condițiile legii și cu acordul scris al operatorului alți consumatori pentru alimentarea acestora cu apă;
- 8.6. să solicite operatorului remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite la instalațiile de distribuție sau la branșament;
- 8.7. să solicite în scris verificarea contoarelor instalate pe branșamentul propriu, defecte sau suspecte de înregistrări eronate, în condițiile art.7 pct 7.12.
- 8.8. să solicite și să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operator prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate sau prin furnizarea/prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;
- 8.9. să sesizeze autoritățile administrației publice locale competente orice deficiență constatată în furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acesteia, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciilor;
- 8.10. să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate;
- 8.11. să primească și să utilizeze informații privind serviciile de utilități publice care îl vizează;
- 8.12. să se adreseze, individual sau colectiv, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct sau indirect.

Art.9 Utilizatorul are următoarele obligații:

- 9.1. să respecte normele de exploatare și de funcționare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare prevăzute de legislația în vigoare;
- 9.2. să accepte limitarea cantitativă sau întreruperea temporară a furnizării/prestării serviciului pentru execuția unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;
- 9.3. să respecte în punctul de descărcare în rețeaua de canalizare condițiile de calitate a apelor, potrivit normelor și normativelor în vigoare;
- 9.4. în cazul în care căminul de branșament și/sau contorul de apă se află pe proprietatea utilizatorului, acesta va asigura integritatea sistemelor de măsurare, va asigura accesul operatorului la contor pentru efectuarea citirilor, verificărilor, precum și pentru operațiile de întreținere și de intervenții;
- 9.5. să nu execute manevre la robinetul/vana de concesiune. Izolarea instalației interioare se va face prin manevrarea robinetului/vanei de după contor;
- 9.6. să nu folosească în instalația interioară pompe cu aspirație din rețeaua publică, direct sau prin branșamentul de apă;

9.7. să ia măsuri pentru prevenirea inundării subsolurilor, prin montarea de clapete de reținere sau vane pe coloanele de scurgere din subsol;

9.8. să aducă la cunoștința operatorului, în termen de 15 zile lucrătoare, orice modificare a datelor sale de identificare, a datelor cuprinse în anexa nr.2 la contract și a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum și a adresei la care operatorul urmează să trimită facturile;

9.9. să asigure pentru apele uzate și meteorice condițiile de descărcare prevăzute de operator în avizul de branșare/racordare;

9.10. să asigure integritatea, întreținerea și repararea instalațiilor interioare de apă și de canalizare;

9.11. să solicite rezilierea contractului și încetarea furnizării serviciului în termen de 15 zile de la înstrăinarea imobilului;

9.12. să nu construiască sau să amplaseze obiective în zona de protecție sau care nu respectă distanțele de siguranță față de construcțiile și instalațiile operatorului aferente activității de distribuție, iar pe cele construite sau amplasate ilegal să le desființeze;

9.13. să nu modifice instalațiile de utilizare interioare aferente unui condominiu decât cu acordul operatorului.

9.14. să achite contravaloarea serviciilor conform art.15 din prezentul contract.

CAP. V

Stabilirea cantității de apă furnizată și a celei evacuate în rețeaua de canalizare

Art.10(1)Data citirii contorului este lunar. Data emiterii facturii este conform art.15.1.

(2) În cazul schimbării datei de citire a contoarelor, noua dată va fi comunicată utilizatorului împreună cu factura anterioară lunii în care citirea se va efectua la data modificată.

Art.11 Stabilirea cantității de apă furnizată și a celei evacuate în rețeaua publică de canalizare se va face astfel:

1. Cantitatea de apă furnizată se stabilește [se bifează una dintre metodele de la lit. a) sau b)]:

☐ Xa) pe baza înregistrărilor contorului de apă montat în căminul de branșament;

☐ b) în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităților de apă în sistem paușal, aprobate prin H.C.L., conform Ordin nr. 29/N/23,12,1993 – cadru privind contorizarea apei și a energiei termice.

(se trece cantitatea de apă prevăzută de H.C.L. în funcție de categoria din care face parte utilizatorul)

2. Cantitatea de apă preluată în rețeaua publică de canalizare se stabilește: [se bifează una dintre metodele de la lit. a) – e)]

☐ a) pentru utilizatorii caznici conform H.C.L., în procent de 100% din volumul de apă potabilă și caldă înregistrată de contorul de apă și de energie termică, după caz;

☐ b) pentru _____ (se trece denumirea agentului economic care are calitatea de utilizator) ca fiind egală cu cantitatea de apă consumată;

☐ c) pentru _____ (se trece denumirea agentului economic care are calitatea de utilizator) ca fiind egală cu cantitatea de apă consumată, din care se scade cantitatea de apă rămasă înglobată în produsul finit stabilită conform breviarului de calcul impus de legislația în vigoare;

☐ Xd) pe baza citirii contorului/contoarelor având caracteristicile prevăzute în procesul-verbal de sigilare;

☐ e) pentru _____ (se trece denumirea operatorului economic care are calitatea de utilizator care se alimentează din surse proprii și evacuează apa uzată în rețeaua publică de canalizare în cantitățile stabilite conform _____ (se trece: breviarul de calcul sau: citirii contorului/contoarelor având caracteristicile prevăzute în procesul-verbal de sigilare).

3. Stabilirea cantității de apă meteorică preluată în rețeaua de canalizare se determină prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, declarate de fiecare utilizator, și cu mediile coeficienților de scurgere, utilizând relația de calcul din anexa nr.2 la contract.

Art.12(1) În cazul defectării contorului de branșament din vina dovedită a utilizatorului cantitatea facturată va fi determinată în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităților de apă în sistem paușal prevăzute de H.C.L. nr. _____/_____, conform Ordin nr. 29/N/23.12.1993 – Normativul-cadru privind contorizarea apei și a energiei termice, astfel: _____, la care se adaugă, separat, cheltuielile justificative aferente înlocuirii acestuia.

(2) La schimbarea contorului în vederea reparării sau verificării metrologice, operatorul are obligația de a anunța titularii contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare despre operațiunea respectivă, cu cel puțin 24 de ore înainte de ora la care este programată acțiunea și vor completa un document în care sunt trecute cel puțin:

a) datele de identificare ale operatorului;

b) datele de identificare ale utilizatorului;

c) datele de identificare ale contorului existent;

d) datele de identificare ale sigiliului existent;

- e) datele de identificare ale contorului ce se montează;
- f) seria sigiliului cu serie unică de identificare;
- g) datele de identificare a persoanei care a realizat înlocuirea.

CAP.VI

Tarife, facturare și modalități de plată

Art.13(1) Conform DECIZIA 63/17.05.2024, la data încheierii prezentului contract, tariful pentru apa potabilă este: 7,59 lei/mc exclusiv T.V.A. iar tariful pentru canalizare este: 5.94 lei/mc, exclusiv T.V.A., aplicabil cu data de 01.07.2024.

(2) Modificarea prețurilor și tarifelor va fi dusă la cunoștința utilizatorului în scris, cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare la noul preț.

Art.14(1) Facturarea se face lunar, în baza prețurilor și tarifelor aprobate și a cantităților efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale. potrivit prevederilor contractuale.

(2) În cazul facturării unor cantități estimate, regularizarea consumului se realizează la nivelul unei luni anterioare (se trece perioada la care se face regularizarea stabilită de comun acord cu utilizatorul):

(3) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui punct de consum, cantitățile facturate, prețul/tariful aplicat, inclusiv baza legală, cantitatea de apă ce ar reveni în sistem pașal persoanelor fizice și operatorilor economici cuprinși în anexa nr.2, cantitatea de apă uzată și pluvială.

Art.15(1) Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată. Utilizatorii sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii și termenul de scadență se înscriu pe factură.

(2) Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data scadenței atrage după sine penalități de întârziere, după cum urmează:

- a) penalitățile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
- b) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;
- c) valoarea totală a penalităților calculate conform prevederilor legislației în vigoare se constituie venit al operatorului.

(3) Nerespectarea de către utilizatori a condițiilor calitative și cantitative de descărcare a apelor uzate în sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare și avizele de racordare eliberate de operator potrivit reglementărilor legale în vigoare, conduce la retragerea acestora și la plata unor penalități și despăgubiri pentru daunele provocate.

Art.16 Facturile și documentele de plată se transmit de operator la adresa din

Craiova str.Infratirii nr.2 parter

Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalități

- a) în numerar, la casieria operatorului, situată la adresa din **Craiova, str.Breței, nr.133, Dolj**
- b) cu filă CEC;
- c) cu ordin de plată;
- d) prin internet;
- e) alte instrumente de plată convenite de părți;

Art.18 (1) În cazul în care pe documentul de plată nu se menționează obiectul plății, se consideră achitate facturile în ordine cronologică.

(2) În funcție de modalitatea de plată, acesta se consideră, după caz, la una dintre următoarele date:

- a) data certificării plății de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată;
- b) data certificată de operator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale;
- c) data înscrisă pe chitanță emisă de casieria operatorului.

Art.19 În cazul în care se constată că utilizatorul la care anterior a fost sistată furnizarea apei potabile a beneficiat de furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare fără acordul operatorului, se va proceda la facturarea acestora începând cu data de la care există dovada că a beneficiat de serviciu.

CAP. VII

Răspunderea contractuală

Art.20 (1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract părțile răspund conform prevederilor legale.

(2) Părțile contractante pot include și daune-interese pentru neexecutarea totală sau parțială a contractului, sub forma daunelor moratorii sau compensatorii.

Art.21 Refuzul total sau parțial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia prin adresa scrisă care va conține și motivul refuzului, în termen de 10 zile de la data primirii facturii. Reclamațiile ulterioare efectuării

plății facturilor se conciliază între părți în termen de 10 zile lucrătoare de la data formulării scrise a pretențiilor de către utilizator. În cazul în care, ca urmare a unor recalculări conciliate între părți, se reduce nivelul consumului facturat, nu se percep penalități.

Art.22 În cazul în care, ca urmare a unor recalculări ale consumurilor, se reduce nivelul consumului facturat, nu se vor încasa penalități.

Art.23 Operatorul este obligat să plătească despăgubiri în cazul deteriorării instalațiilor interioare aparținând utilizatorului sau îmbolnăvirii utilizatorilor colectivi sau individuali, în situația în care au apărut presiuni în punctul de delimitare mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare sau calitatea apei nu corespunde condițiilor de potabilitate. Plata despăgubirilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data producerii sau constatării deteriorării pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de operator și agreeat de utilizator. În cazul în care în urma expertizei se constată că operatorul nu este în culpă, plata expertizei va fi suportată de utilizator.

Art.24 pentru nerespectarea de către operator a prevederilor art.7 pct.7.4 și 7.6 utilizatorul beneficiază de o reducere a valorii facturii în concordanță cu gradul de neasigurare a serviciului și durata cât acesta nu a putut fi asigurat. Criteriile de stabilire a cuantumului reducerii vor fi aprobate de autoritățile administrației publice locale.

Art.25 În cazul nerespectării prevederilor art. 7 pct.7.9, 7.10, 7.11 și 7.12, operatorul va fi obligat la plata de despăgubiri care să acopere prejudiciul creat.

Art.26 (1) În cazul apariției unor situații de forță majoră partea care o invocă este exonerată de răspunderea în condițiile legii.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termenul de 48 de ore, despre producerea evenimentului, apreciind perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorităților competente de la locul producerii evenimentului, și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

CAP.VIII

Litigii

Art.27 Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validarea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art.28 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești române competente.

CAP. IX

Alte clauze

Art.29 Alte clauze stabilite de comun acord între cele două părți:

In caz de litigii, fals in declaratii, probleme privind legalitatea documentatiei, S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract.

CAP. X

Dispoziții finale

Art.30 Punerea în funcțiune a branșamentului/racordului va avea loc numai după semnarea contractului de furnizare/prestare a serviciilor.

Art.31 În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare, ale Codului civil, Codului comercial și ale altor acte normative incidente.

Art.32 Prezentul contract se poate modifica cu acordul părților, prin acte adiționale.

Art.33 Anexa nr.1 si Anexa nr.2 fac parte integrantă din prezentul contract.

Art.34 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și a intrat în vigoare **de la data întocmirii si introducerii in baza de date a SC CAO SA de catre reprezentantii Serviciului Contracte Utilizatori Stabilire Consumuri.**

Operator,

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Director General: Alin Ionuț Șuiu



Utilizator: _____

Reprezentant utilizator: _____

Semnatura: *Mocsa Ada - HARIU*
Ades

Director Economic: Anca Delia Bălăceanu

[Signature]

Şef Serviciu Contracte Utilizatori Stabilire Consumuri
Liviu Mihăiţă Ionescu

[Signature]

Şef Serviciu Juridic: Mirela Andronache

[Signature]

Intocmit: Mihail Burcea

[Signature]

Data: __.__.2024



ANEXA 1 la contractul

de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de

canalizare nr.103097 din data 30.08.2024

Delimitarea instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare

Denumire utilizator: **SMARTFLIX SRL**

Adresa condominiului/spațiului la care se furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare este

localitatea Craiova str.Infratirii nr.2 parter Dolj

- A. Alimentarea cu apa se face din **rețeaua stradala**;
- B. Punctul de delimitare este **caminul de apometru** amplasat pe domeniu **public** conform schiței/schițelor din proiectul de execuție al bransamentului, respectiv racordului.
- C. Caracteristicile contorului/contoarelor de bransament sunt **conforme cu cele mentionate in procesul verbal de sigilare si buletinul de verificare metrologica**:
- a) denumirea comercială;
 - b) tipul;
 - c) seria;
 - d) clasa de precizie;
 - e) termenul scadent pentru verificarea metrologică;
 - f) data montării.
- D. Caracteristicile contorului/contoarelor de racord sunt (**dacă este cazul**):
- g) denumirea comercială;
 - h) tipul, seria;
 - i) clasa de precizie;
 - j) termenul scadent pentru verificarea metrologică;
 - k) data montării.
- E. Schema de principiu a conductelor și armăturilor în amonte și în aval de punctul de delimitare este conform schiței/schițelor din proiectul de execuție al bransamentului, respectiv racordului.

F. In cazul condominiilor:

Legea 241/22.06.2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, Republicata:

Articolul 31, pct.5: indiferent de sistemul de distributie a apei in condominiu, contractarea individuala a serviciului cu utilizatorii din condominiu se face in punctul de delimitare dintre rețeaua publica si instalatia interioara a condominiului, respectiv contorul montat la bransamentul condominiului, pentru alimentarea cu apa, si caminul de racord, pentru canalizare.

pct.7, b): Principalele obligatii ale operatorului in raport cu utilizatorii din condominiu - sa repartizeze pe fiecare unitate imobiliara

consumul de apa inregistrat de contorul montat pe bransamentul condominiului; diferenta dintre consumul inregistrat de contorul de bransament si suma consumurilor individuale se repartizeaza egal pe unitate imobiliara si se factureaza individual.

Operator,

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Director General: Alin Ionuț Șuiu

Utilizator: _____

Reprezentant utilizator: _____

Semnatura: *Mădălina - MARIA*
clor



Director Economic: Anca Della Bălăceanu

9

Şef Serviciu Contracte Utilizatori Stabilire Consumuri
Liviu Mihăiţă Ionescu

[Signature]

Şef Serviciu Juridic: Mirela Andronache

[Signature]

Intocmit: Mihail Burcea

[Signature]

Data semnării: __. __. 2024

Operator
S.C. Compania de Apă Cluj Napoca S.A.

Utilizator:
Reprezentant utilizator:
Semnatura:



ANEXA 2 la contractul
de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu
apa și canalizare nr.103097 din data 30.08.2024
CONDIȚII DE CALITATE ȘI LEGISLAȚIA PUBLICĂ

- Presiunea apei asigurată la ultimul nivel al condominiului este specificata în Avizul pentru Autorizația de Construire, Avizul de Principiu și Avizul Definitiv, premergătoare lucrării de execuție a bransamentului și de sigilare a apometrului, la un consum de apă instantaneu de 0,2 l/s (se trece consumul de apă instantaneu, considerând factorul de simultaneitate din normele de proiectare).
- Debitul de apă minim asigurat este de 0,1 l/s și de 8,6 mc/zi.
- Gradul de asigurare în furnizare a alimentării cu apă este de 95 %/lună.
- Gradul de asigurare în furnizare a serviciului de canalizare este de 98 %/lună.
- Cantitatea de apă meteorică preluată la canalizare lunar se calculează cu relația:
- $Q_m = (SC \times C1 + SN \times C2) \times K$, unde:
- SC = suprafață totală construită;
- SN = suprafață totală neconstruită;
- C1 = 0,90 (media coeficienților de curgere pentru suprafețe construite);
- C2 = 0,12 (media coeficienților de scurgere pentru suprafețe neconstruite);
- K = cantitatea specifică de apă pluvială comunicată de Autoritatea Națională de Meteorologie pentru luna anterioară emiterii facturii (mc/mp).
- A. Legislația și normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru care se încheie contractul este:

Nr crt.	Indicativul actului normativ sau tehnic	Denumirea actului normativ sau tehnic
1	Legea nr. 241/22.06.2006	Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
2	Ordin nr. 88/20.03.2007	Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
3	Ordin nr. 90/20.03.2007	Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare
4	Ordin nr. 29/N/23.12.1993	Normativul – cadru privind contorizarea apei și a energiei termice
5	SR 1846/2 – 2006	Determinarea debitelor de apă meteorică evacuată prin canalizare

- B. Apele uzate acceptate la deversarea în rețelele publice a apelor uzate trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:

Nr. Crt.	Indicatorul	U.M.	Valoarea maximă	Mod de determinare
1	Temperatura	°C	40	-
2	pH	mg/dmc	6,5+8,5	SR ISO 10523:97
3	Materii în suspensie	mg/dmc	350	STAS 6953:81
4	Substanțe extractibile cu solvenți organici	mg/dmc	30	SR 7587:96
5	Fenoli antrenabili cu vapori de apă [C(6)H(5)OH]	mg/dmc	30	STAS 7167:92
6	Detergenți sintetici biodegradabili	mg/dmc	25	SR ISO 7875/1,2:96

.....alți indicatori considerați esențiali

Operator,
S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.

Director General: Alin Ionuț Șuiu



Utilizator: _____

Reprezentant utilizator: _____

Semnatura: *Mădălina Maria*
ebul.

Director Economic: Anca Delia Bălăceanu

9

Şef Serviciu Contracte Utilizatori Stabilire Consumuri
Liviu Mihăiţă Ionescu

[Signature]

Şef Serviciu Juridic: Mirela Andronache

[Signature]	
1. [Text]	2. [Text]
3. [Text]	4. [Text]
5. [Text]	6. [Text]
7. [Text]	8. [Text]
9. [Text]	10. [Text]
11. [Text]	12. [Text]
13. [Text]	14. [Text]
15. [Text]	16. [Text]
17. [Text]	18. [Text]
19. [Text]	20. [Text]
21. [Text]	22. [Text]
23. [Text]	24. [Text]
25. [Text]	26. [Text]
27. [Text]	28. [Text]
29. [Text]	30. [Text]
31. [Text]	32. [Text]
33. [Text]	34. [Text]
35. [Text]	36. [Text]
37. [Text]	38. [Text]
39. [Text]	40. [Text]
41. [Text]	42. [Text]
43. [Text]	44. [Text]
45. [Text]	46. [Text]
47. [Text]	48. [Text]
49. [Text]	50. [Text]
51. [Text]	52. [Text]
53. [Text]	54. [Text]
55. [Text]	56. [Text]
57. [Text]	58. [Text]
59. [Text]	60. [Text]
61. [Text]	62. [Text]
63. [Text]	64. [Text]
65. [Text]	66. [Text]
67. [Text]	68. [Text]
69. [Text]	70. [Text]
71. [Text]	72. [Text]
73. [Text]	74. [Text]
75. [Text]	76. [Text]
77. [Text]	78. [Text]
79. [Text]	80. [Text]
81. [Text]	82. [Text]
83. [Text]	84. [Text]
85. [Text]	86. [Text]
87. [Text]	88. [Text]
89. [Text]	90. [Text]
91. [Text]	92. [Text]
93. [Text]	94. [Text]
95. [Text]	96. [Text]
97. [Text]	98. [Text]
99. [Text]	100. [Text]

Intocmit: Mihail Burcea

[Signature]

Indicativ	Indicativ	U.M.	Valoarea max. m.	Mod. de determinare
1	Temperatură	°C	40	
2	pH	mg/l	8.5-9.5	SR ISO 10133-97
3	Alcalinitate	mg/l	350	STAS 6082-87
4	Substanțe reziduale	mg/l	30	Data: __. __. 2024
5	Substanțe reziduale	mg/l	30	STAS 7187-92
6	Substanțe reziduale	mg/l	25	SR ISO 7884-2-99

Şef Serviciu Contracte Utilizatori Stabilire Consumuri

Şef Serviciu Juridic: Mirela Andronache

Reprezentant utilizator:

Utilizator:



INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Compania de Apă Oltenia S.A., cu sediul în Craiova, str. Brestei nr.133, județul Dolj, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J16/63/1999, codul fiscal RO 11400673, codul unic de înregistrare 11400673, contul nr. RO58 UGBI 000 0322010833 RON, deschis la GARANTI BANK Craiova, denumită în continuare "Operator", având în vedere faptul că, începând cu data de 25 mai 2018, se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, (denumit în continuare "Regulamentul" sau "GDPR"), informează asupra prelucrării de date cu caracter personal, în executarea contractelor încheiate de Operator (exemplu: contractele de prestări servicii de alimentare cu apă și de canalizare) - denumite în continuare "Contractele", conform următoarelor prevederi (care reprezintă "Cod de conduită"):

CAP. I – Partea generală

Art.1 Definiții, conform Regulamentului:

- „Date cu caracter personal” înseamnă informațiile furnizate de Persoana vizată prin Contracte, inclusiv Anexele Contractelor, și ca urmare a executării acestora. Datele cu caracter personal sunt, dar nu se limitează la, nume, prenume, adresă, date din cartea de identitate, e-mail, număr de telefon etc., alte date care au legătură cu și identifică Persoana vizată.
- „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra Datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, diseminarea, dezvăluirea, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea acestora.
- „Operator” reprezintă persoana (societatea Compania de Apă Oltenia S.A.) care stabilește temeiul prelucrării, categoriile de date prelucrate, scopul și mijloacele prelucrării în legătură cu Contractul și în conformitate cu legislația în vigoare.
- „Persoana Vizată” înseamnă Utilizatorul ale cărui Date cu caracter personal sunt prelucrate de Operator conform prezentului Cod de conduită, în urma încheierii unui Contract.
- „Destinatari” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, sau alt organism căreia (cărui) îi sunt divulgate Datele cu caracter personal.

Art. 1.1 Termenii neprezentați expres în prezentul Cod de conduită, vor avea în continuare sensul reglementat de GDPR.

Art. 2 Angajamentul Operatorului cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal:

- 2.1. Prezentul Cod de conduită descrie modul în care Operatorul prelucurează Datele cu caracter personal în ceea ce privește derularea Contractului, categoriile Datelor prelucrate, modalitatea și scopurile în care sunt colectate și folosite, durata procesării acestor Date, destinatarii către care sunt transferate/ dezvăluite Datele cu caracter personal, drepturile persoanei vizate și modul în care aceasta le poate exercita.
- 2.2. Compania de Apă Oltenia S.A. se angajează să implementeze standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucurează în legătură cu executarea Contractului, în conformitate cu principiile prevăzute de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul. În cazurile în care Compania de Apă Oltenia S.A. va deține calitatea de Persoană Împuternicită.
- 2.3 În cazul în care Compania de Apă Oltenia S.A. ar avea calitatea de "Persoană Împuternicită" conform GDPR, prevederile prezentului Cod de conduită se vor aplica în mod corespunzător.

Art.3 Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:

- 3.1 Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în ceea ce privește relația Utilizatorilor ori cu partenerii noștri de afaceri pot include:
- Informații de contact, cum ar fi numele și prenumele dumneavoastră, adresă (poștală, domiciliu, punct de consum), număr de telefon, adresa de e-mail, semnătura, număr persoane aflate la locul de consum;
 - Informații comerciale suplimentare prelucrate în mod obligatoriu sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar fi număr de contor, instrucțiuni acordate, plăți efectuate, solicitări și proiecte etc.;
 - Informații colectate din surse publice;
 - Detalii ale vizitelor dumneavoastră la sediile noastre sau ale întâlnirilor cu dumneavoastră din teren;
 - Alte date cu caracter personal furnizate de obicei de dumneavoastră, după cum este necesar pentru a îndeplini scopurile permise Operatorului prin Contractul de delegare, încheiat conform legii.
- 3.2 Datele cu caracter personal care vă privesc sunt furnizate direct de dumneavoastră sau provin de la o sursă terță (de regulă persoană mandatată de persoana vizată).
- 3.3 În cazul în care ne furnizați date cu caracter personal cu privire la o altă persoană (cum ar fi o persoană care v-a mandatat), aveți obligația de a vă asigura că aveți dreptul să ne divulgați aceste date cu caracter personal și că, fără a mai lua alte măsuri, putem procesa acele date cu caracter personal conform prezentului Cod de conduită. În special, sunteți obligat a vă asigura că respectiva persoană are cunoștință de toate aspectele tratate în prezentul Cod de conduită, astfel cum acestea privesc persoana fizică respectivă, inclusiv identitatea noastră, modul în care ne poate contacta, scopurile în care colectăm, practicile noastre de procesare a datelor cu caracter personal, dreptul respectivei persoane de a obține acces la datele sale cu caracter personal și de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, și consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea noastră de a presta servicii).

Art.4 Scopurile în care sunt prelucrate datele și temeiul juridic al prelucrării

4.1 Compania de Apă Oltenia S.A. folosește datele dumneavoastră personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate de la noi, conform domeniului nostru de activitate. În contextul interacțiunii cu Societatea, dumneavoastră, ca persoană fizică (Utilizator) sau în calitate de reprezentant legal, angajat sau persoană de contact al Utilizatorului sau Utilizatorului potențial, furnizor sau potențial furnizor ori a altui partener de afaceri al Societății, sunteți sau puteți fi vizată de activitățile de prelucrare a datelor pe care le efectuăm. Activitățile respective pot avea loc în perioada contractuală, în perioada pre-contractuală ori cu ocazia adresării de solicitări punctuale ale persoanelor vizate ori reprezentanților lor.

4.2 În acest sens, vom utiliza datele dumneavoastră personale doar pentru următoarele scopuri permise:

- gestionarea relației cu Utilizatorul, inclusiv informarea Persoanelor vizate asupra serviciilor pe care le prestăm;
- negocierea și încheierea contractului cu Utilizatorul;
- derularea activităților pe care executarea contractului le presupune, pentru pregătirea sau solicitarea materialelor necesare, ori pentru a comunica cu dumneavoastră în legătură cu solicitările dumneavoastră și pentru orice alte aspecte relevante legate de prestarea noastră de servicii;
- gestionarea sau administrarea relațiilor contractuale, inclusiv servicii de procesare a plăților, contabilitate, auditare, facturare și încasare, asistență;
- analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră;
- în scopul monitorizării și evaluării conformității cu politicile și standardele noastre;
- în scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor noastre legale; și
- în orice scop aferent și/sau auxiliar oricăroră dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.

4.3 În prelucrarea datelor cu caracter personal conform domeniului nostru de activitate și pentru gestionarea relației cu Utilizatorii ori cu alți parteneri de afaceri, ne bazăm pe temeiul interesului public, încheierea sau executarea unui contract, îndeplinirea obligațiilor legale și a interesului legitim, după caz.

CAP. II - Obligațiile specifice operatorului

Art.5 Operatorul garantează faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată cu respectarea și în limitele prevederilor art. 28 din GDPR. Totodată, Operatorul își asumă răspunderea de a implementa toate măsurile tehnice și organizaționale necesare pentru a asigura un nivel sporit de securitate a datelor cu caracter personal, în conformitate cu cerințele GDPR.

5.1 Măsuri minime:

- punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura și a demonstra că prelucrarea se realizează în conformitate cu GDPR, ținând seama de natura, scopul, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscurile variatei probabilități și gravități a drepturilor și libertățile persoanelor fizice. Măsurile puse în aplicare în acest scop vor fi revizuite și actualizate acolo unde este necesar,
- punerea în aplicare și respectarea oricăror măsuri tehnice și organizatorice necesare pentru acest Cod de conduită;

- înținerea înregistrărilor prelucrării efectuate;
- 5.2 Operatorul trebuie să raporteze imediat o încălcare a datelor în cazul în care are cunoștință de o încălcare a legii aplicabile sau a prevederilor prezentului Cod de conduită
- 5.3 Operatorul notifică acțiunile și măsurile de control inițiate de o autoritate de supraveghere a protecției datelor sau orice alte investigații efectuate de o autoritate cu privire la eventualele încălcări ale legilor privind protecția datelor;
- 5.4 Dacă nu este prevăzut altfel în prezentul Cod de conduită, datele cu caracter personal nu sunt distribuite unor terțe părți în scopuri comerciale ori în scop de marketing și nici nu vor fi prelucrate în mod automat;
- 5.5 Operatorul este responsabil pentru modalitatea în care prelucrează datele cu caracter personal în legătură cu executarea Contractului, având obligația de a implementa măsuri care asigură faptul că accesul este limitat la:
 - acei angajați sau colaboratori care au nevoie de acces la datele persoanelor vizate pentru a îndeplini Scopul contractului (prevăzut în punctele 4 - anterior).
 - accesul necesar unora dintre angajați sau colaboratori la anumite date cu caracter personal, acces necesar pentru îndeplinirea anumitor atribuții, care țin de exercitarea activității profesionale.
- 5.6 Operatorul va implementa măsurile necesare pentru a se asigura că toți angajații și colaboratorii lor vor respecta standardele de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.
- 5.7 Putem prelucra unele dintre datele dumneavoastră în contextul desfășurării activității comerciale, ca urmare a obligațiilor legale privind arhivarea și păstrarea evidențelor contractelor în baza cărora părțile au derulat relații comercial-economice.
- 5.8 Putem colecta date cu caracter personal care vă privesc în momentul în care ne comunicați voluntar, din orice motiv, datele dumneavoastră cu caracter personal. În această situație, ne vom asigura că prelucrarea datelor respectă toate cerințele legale, asigurându-vă că vom șterge datele dumneavoastră în situația în care nu vom identifica un temel legal pentru păstrarea acestora și vă vom informa în acest sens.
- 5.9 Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele împrejurări:
 - în cazul în care v-am colectat datele cu caracter personal în cadrul prestării serviciilor către un alt client de-al nostru, am putea comunica aceste date clientului respectiv și, dacă legea permite, către alte persoane în scopul prestării serviciilor respective;
 - către instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane, dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau a unui drept natural, sau în scopul unui proces de soluționare a diferendelor;
 - către eventuale persoane împuternicite, în principal prestatori de servicii sau colaboratori, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile premise prin prezenta, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre. Operatorul va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
- 5.10. Actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări (exemplu: schimbarea prenumelui, numelui, adresa de e-mail) sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere către noi, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin comunicarea unui e-mail la dccp@apaoltenia.ro. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați, după cum nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută a datelor dumneavoastră cu caracter personal.
- 5.11 Perioada stocării datelor
- 5.11.1 Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise prin prezenta sau până la momentul când vă retrageți consimțământul și Compania de Apă Oltenia nu mai are obligația legală de a continua să stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Compania de Apă Oltenia a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță.
- 5.11.2 Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioadă de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse după împlinirea duratei minime legale de păstrare.
- 5.12 Drepturile dumneavoastră cu privire la date. Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
 - dreptul de acces, constând în dreptul persoanei vizate de a obține din partea Operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dvs. pe care le deținem; în cazul în care vă exercitați acest drept într-un mod care este evident abuziv sau nefondat, ne rezervăm dreptul la rambursarea oricăror costuri necesare pe care le vom suporta;
 - dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte;
 - dreptul la ștergerea datelor, care vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri;
 - dreptul la restricționarea utilizării de către Compania de Apă Oltenia a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
 - dreptul la portabilitate, care vă permite să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date altui operator (în condițiile Regulamentului);
 - dreptul de a obiecta, care vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;

CAP. III - Dispoziții finale

- Art.7** Compania de Apă Oltenia va asigura exercițiul tuturor drepturilor dumneavoastră. Dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail sau o notificare scrisă la adresa dccp@apaoltenia.ro ori la adresa sediului nostru social (Craiova, str. Brestei nr.133, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, județul Dolj). Detalii suplimentare pot fi solicitate inclusiv la numărul de telefon 0736.376.862, în cadrul programului de lucru 08:00-16:00. Este posibil să vă cerem să vă dovedim identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.
- 7.1 Compania de Apă Oltenia va lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea dumneavoastră și vă vom transmite un răspuns imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii. Dacă nu veți fi mulțumit de răspunsul nostru, puteți adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București.
- 7.2 Prezenta informare se aplică în mod corespunzător inclusiv datelor personale ale partenerilor noștri de afaceri, ale altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților sau contactelor ori angajaților acestora. Aceasta vizează inclusiv datele cu caracter personal colectate în mod online (exemplu: prin intermediul website-ului nostru <https://www.apaoltenia.ro>).
- 7.3 Prezenta informare descrie modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu partenerii noștri de afaceri, categoriile datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm și folosim, durata procesării acestora date, destinații către care transferăm datele cu caracter personal care vă privesc și drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată și modul în care le puteți exercita.
- 7.4 Compania de Apă Oltenia își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic politica privind prelucrarea datelor, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și orice modificări ale cerințelor legale aplicabile. Prezentul Cod de conduită va adiționa raporturile contractuale căreia îi este destinat.

Operator,
Compania de Apă Oltenia S.A.